

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 4 26 PM 2:05
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

ung

20ma. Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1133

INFORME POSITIVO

4 de Septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 1133, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1133 tiene como propósito "...enmendar la Sección 2023.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", a los fines de establecer como condición para la concesión y mantenimiento de los decretos contributivos otorgados a Individuos Residentes Inversionistas, la obligación de realizar donaciones anuales a organizaciones sin fines de lucro debidamente reconocidas bajo la Sección 501(c)(3) del Internal Revenue Code de los Estados Unidos de América; prohibir que la aportación anual que se le requiere a los Individuos Residentes Inversionistas se realice a entidades sin fines de lucro administradas por personas naturales o jurídicas que se benefician del decreto; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al P. de la C. 1133. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[1] la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", consolidó múltiples estatutos dirigidos a promover el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la atracción de capital, inversión y talento externo a la Isla. Entre estos incentivos, se encuentran los concedidos a Individuos Residentes Inversionistas, anteriormente regulados bajo las leyes Ley 20-2012,

según enmendada, conocida como "Ley para Fomentar la Exportación de servicios" y la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como "Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico". Dichas leyes ofrecen una exención contributiva total a personas que establezcan su residencia bona fide en Puerto Rico y contribuyan con una donación anual de al menos diez mil dólares (\$10,000) a entidades sin fines de lucro que operen en Puerto Rico bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011".

Este esquema reconoce que los beneficios contributivos otorgados por el Estado, deben ir acompañados de una contribución social concreta. Sin embargo, la redacción vigente de la Ley 60-2019 presenta vacíos normativos que representan riesgo de permitir prácticas que desvirtúan el propósito que anima el requisito de la aportación anual.

Uno de los problemas más significativos es la posibilidad de que los beneficiarios de decretos contributivos realicen donativos a otras personas que también gozan de exención contributiva como Individuo Residente Inversionista bajo la Ley 60-2019. La ley vigente únicamente prohíbe que la organización receptora pertenezca o esté controlada por la misma persona que solicita el decreto, o por sus ascendientes o descendientes, pero guarda silencio sobre donaciones a otros beneficiarios del mismo régimen contributivo. Este vacío facilita la posibilidad de que surjan esquemas de donación cruzada o indirecta que mantienen una gran cantidad de los recursos aportados dentro del mismo grupo de beneficiarios, sin generar un beneficio social real ni atender necesidades comunitarias externas a dicho régimen. Asimismo, dichos esquemas socavan el objetivo fundamental de la exención contributiva prevista en la Ley 60-2019, que es promover el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico.

 Por otra parte, la ley actual no exige que las entidades receptoras estén debidamente certificadas como organizaciones caritativas bajo estándares objetivos y verificables. Esta omisión abre la puerta a donativos dirigidos a entidades que carecen de fiscalización efectiva o que incluso operan con fines de lucro, lo cual contradice directamente la finalidad del requisito de aportación anual como mecanismo de impacto social.

Ante estas deficiencias, la actual Asamblea Legislativa entiende necesario aclarar y fortalecer el marco normativo aplicable a las aportaciones anuales requeridas bajo la Ley 60-2019, de modo que cumplan genuinamente con su propósito redistributivo y de beneficio público. Para ello, se adopta como criterio rector que las entidades receptoras de los donativos cuenten con una certificación vigente bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code) de los Estados Unidos de América.

La certificación otorgada por la precitada Sección 501(c)(3) constituye un estándar ampliamente reconocido a nivel federal para identificar organizaciones dedicadas exclusivamente a fines caritativos, educativos, científicos, religiosos o similares. Para obtener y mantener dicha certificación, las entidades deben demostrar ante el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS por sus siglas en inglés) que operan sin ánimo de lucro, que no confieren beneficios privados indebidos, que no distribuyen ganancias y que cumplen con estrictos requisitos de transparencia, rendición de cuentas y divulgación financiera.

Cabe destacar que, las organizaciones certificadas bajo la Sección 501(c)(3) operan bajo la doctrina del private inurement, la cual figura una prohibición estricta que impide que cualquier parte de las ganancias netas o activos de la entidad beneficie a individuos privados o accionistas, especialmente a "insiders" como directores, oficiales o personas con influencia sustancial. Esta regla, derivada directamente del lenguaje de dicha sección, busca garantizar que los recursos se usen exclusivamente para fines públicos o exentos, y cualquier violación, incluso la más mínima, puede resultar en la revocación del estatus exento. Si bien la norma puertorriqueña es similar a la federal, la federal resulta más rigurosa, ya que la doctrina del private inurement de la Sección 501(c)(3) implica cualquier transferencia neta, incluso una sola a insiders de la organización, descalifica automáticamente el estatus exento, junto con sanciones retroactivas y personales. En Puerto Rico, la prohibición de inurement es menos rígida: permite salarios razonables si se documentan y la revocación requiere evidencia sistemática de abuso, sin penalidades individuales automáticas.

 A diferencia de otros esquemas de certificación más laxos, las organizaciones sin fines de lucro certificadas bajo la Sección 501(c)(3) están sujetas a un régimen continuo de supervisión federal, incluyendo la obligación de rendir informes periódicos sobre sus ingresos, gastos y actividades, así como a sanciones por incumplimiento. Este nivel estricto de fiscalización reduce significativamente el riesgo de uso indebido de fondos, entidades ficticias o estructuras creadas únicamente para cumplir formalmente con el requisito de aportación anual para obtener los beneficios concedidos por el decreto contributivo.

De igual forma, la implementación de la certificación de la Sección 501(c)(3) como requisito legal permite establecer un criterio objetivo y verificable, facilitando la labor de supervisión de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Además, armoniza la política pública local con estándares ampliamente utilizados en la jurisdicción federal, fortaleciendo la credibilidad y legitimidad del régimen de incentivos contributivos.

Esta Ley, también, prohíbe expresamente que los donativos requeridos se realicen a personas naturales o jurídicas que sean beneficiarias de decretos contributivos bajo la Ley 60-2019, cerrando así un vacío legal que actualmente permite la transferencia de recursos entre beneficiarios del mismo régimen. Con esta

prohibición, se garantiza que las aportaciones anuales se destinen a entidades independientes del esquema de incentivos y que atiendan necesidades sociales reales en Puerto Rico, fuera del círculo de contribuyentes incentivados.

Por todo lo anterior, esta Ley asegura que las aportaciones anuales exigidas a los beneficiarios de decretos contributivos bajo la Ley 60-2019, cumplan efectivamente con su propósito de política pública, evitando prácticas que desvirtúen su finalidad, fortaleciendo la transparencia y garantizando que los recursos se canalicen hacia organizaciones genuinamente dedicadas al bienestar público. Con ello, se protege la integridad del régimen de incentivos contributivos y se reafirma el compromiso del Estado con un desarrollo económico sostenible que vaya de la mano con la responsabilidad social.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del Proyecto de la Cámara 1133, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo contó con los comentarios que tuvieron a bien enviarnos desde el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Estado, Invest Puerto Rico, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la Oficina de Servicios Legislativos de Puerto Rico.

En el caso del **Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico**, estos no respaldaron la medida. Expusieron que *"...tal como está redactada, la medida tendría el efecto de excluir a numerosas entidades sin fines de lucro locales que aún no han obtenido una determinación de exención federal o no la obtendrán por no necesitarla. Es importante señalar que la exención federal añade un nivel de complejidad operacional y envuelve un costo de cumplimiento que ciertas entidades de lucro no tienen la capacidad de manejar. Por tal motivo, lo propuesto por la medida bajo análisis afectaría organizaciones que forman parte del espíritu original del Código de Incentivos y que realizan una labor esencial en beneficio de nuestras comunidades. Por esa razón, el Colegio de CPA no se encuentra en posición de recomendar la continuación del trámite legislativo del proyecto en su forma actual"*.

Añadieron que

[a]ctualmente, la Sección 2023.01 del Código de Incentivos dispone que la aportación anual de \$10,000 requerida a los Individuos Residentes Inversionistas se distribuya entre diversas entidades sin fines de lucro que operan en Puerto Rico al amparo de la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.

En particular, la Sección 6020.10(b) establece que \$5,000 deben destinarse a organizaciones dedicadas a la erradicación de la pobreza infantil incluidas en el listado preparado por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para

Impacto Comunitario, \$2,500 pueden asignarse a cualquier otra entidad sin fines de lucro acogida a la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas que preste servicios directos a la comunidad y los restantes \$2,500 deben dirigirse al Fondo Especial para la Igualdad Social.

Ese esquema demuestra que la intención original del legislador no fue limitar estas aportaciones exclusivamente a organizaciones con reconocimiento contributivo federal. Por el contrario, buscó fortalecer el ecosistema de organizaciones comunitarias que operan conforme al marco contributivo de Puerto Rico y que prestan servicios esenciales en sus comunidades.

La medida bajo consideración modifica ese diseño al establecer que sólo podrán recibir estas aportaciones aquellas entidades que, además de contar con una exención contributiva bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas, hayan obtenido una determinación bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal. Aunque ese cambio puede parecer meramente técnico, sus efectos económicos y sociales son mucho más amplios. En Puerto Rico existen numerosas organizaciones sin fines de lucro debidamente organizadas y exentas bajo la legislación local que desarrollan programas comunitarios, culturales, educativos, deportivos y de asistencia social. Muchas de ellas nunca han solicitado una determinación federal porque, debido a su tamaño, capacidad administrativa, fuentes de financiamiento o ámbito de operación, desarrollan sus actividades exclusivamente en Puerto Rico.

En atención a lo anterior, señalaron que “[l]a ausencia de una certificación federal no implica, por sí sola, deficiencias en su gobernanza ni un manejo inadecuado de sus recursos. En muchos casos, simplemente refleja que la organización no necesita acceder a programas federales ni recibir donativos sujetos al Código de Rentas Internas Federal”.

 No obstante, reconocen que “...la medida promueve fortalecer la integridad del requisito de aportaciones anuales que deben realizar los Individuos Residentes Inversionistas acogidos al Código de Incentivos. Asimismo, resulta indiscutible que la certificación bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal constituye uno de los estándares de supervisión más rigurosos aplicables a las organizaciones sin fines de lucro”. (Énfasis nuestro). Igualmente, subrayaron que “[l]as entidades que obtienen esta determinación deben cumplir con requisitos estrictos relacionados con su estructura corporativa, el manejo de sus recursos, la prohibición del beneficio privado, la divulgación periódica de información financiera y la rendición de cuentas ante el Servicio de Rentas Internas federal. Desde esa perspectiva, es razonable que el proyecto utilice la certificación federal como una herramienta para fortalecer la transparencia y reducir el riesgo de usos indebidos de los fondos. (...)”. (Énfasis nuestro).

Finalmente, aunque comparten “...el interés de la Asamblea Legislativa de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas aplicables a las organizaciones

sin fines de lucro que reciben aportaciones bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (...)", opinan que "...al analizar la medida desde una perspectiva más amplia de política pública y desarrollo económico, entendemos que el proyecto altera significativamente el balance que la Asamblea Legislativa estableció al aprobar el Código de Incentivos de Puerto Rico".

Por su parte, el **Departamento de Desarrollo Económico y Comercio** también tuvo reparos con el proyecto propuesto. Adujeron que "[d]esde la óptica del individuo Residente Inversionista, no se trata de una carga o imposición sino más bien de una limitación en cuanto a las opciones disponibles para cumplir con el requisito que ordena el Código de Incentivos. Es menester destacar que estos individuos ya de por sí tienen un sinnúmero de requisitos y están sujetos a cumplir con distintas disposiciones tales como la compra de una propiedad inmueble en Puerto Rico, la radicación de informes, el pago de cargos anuales, entre otros".

Esbozaron, igualmente, que

(...) Conforme al Inciso (b) del Art. 6020.10 del Código de Incentivo, al hacer la donación, los individuos deben destinar: \$5,000 a entidades sin fines de lucro que atiendan la erradicación de la pobreza infantil, que operen en la jurisdicción de Puerto Rico bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas, que no sea controlada por la misma persona, ni por su descendientes o ascendientes, cónyuges o socios, y que se encuentre en la lista que publicará la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario; \$2,500 a cualquier otra entidad sin fines de lucro operando en Puerto Rico bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo al Fondo Especial para la Igualdad Social, que no sea controlada por la misma persona, ni por su descendientes o ascendientes, cónyuges o socios y que no se encuentre en la lista publicada por la Comisión Especial de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario; y los restantes \$2,500 deberán ser destinados al Fondo Especial para la Igualdad Social.

En ese sentido el PC1133 es una consideración adicional en lo que se está convirtiendo en un laberinto de cumplimiento que desalienta a inversionistas nuevos y existentes. Si sumamos esto al hecho de que el Proyecto infundadamente acusa a estos individuos en un vacío de prueba y documentación que evidencie un uso indebido de fondos para beneficio de otros dentro del mismo grupo, pues la propuesta se ve muy debilitada.

Aunque entendemos que la mejor opción sería no alterar el estado actual, en ánimo conciliador, recomendamos que se considere enmendar el PC1133 a los efectos de que no trate como un requisito, sino un beneficio para las entidades. Es decir, enmendarlo para disponer que aquellas entidades que cuenten o procuren la certificación serán incluidas en una lista prioritaria o en una posición estratégica o de mayor visibilidad en la lista que publica la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Este enfoque, más allá de tratarse

de una imposición es una motivación para que estas entidades vayan inclinándose por conseguir la certificación en el momento y cuando surjan las condiciones para así hacerlo, sin términos fijos ni cargas obligatorias. Al mismo tiempo que no supone una barrera más para la inversión privada y el desarrollo económico.

Así las cosas, para el Departamento, el proyecto "...supone una carga adicional económica y administrativa que para muchas entidades puede tener un impacto trascendental en su estructura operacional y finanzas. Asimismo, para el Individuo Residente Inversionista representa una limitación adicional en cuanto a las opciones disponibles para cumplir con el requisito que ordena el Código de Incentivos que, se suma a las otras ya discutidas y que, poco a poco se han convertido en un laberinto o campo minado para los inversionistas. En el macro, el PC1133 representa una carga para las entidades sin fines de lucro y una barrera más para la inversión privada y el desarrollo económico autosostenido".

Si bien es cierto que no lo favorecen, coinciden "...con su intención de mantener prácticas que fortalezcan transparencia y una efectiva asignación de recursos destinados al bienestar público", toda vez que reconocen que "...las exigencias y rigurosidad que supone la certificación como entidad 501(c)(3) garantizan mejor transparencia, gobernanza y confianza". (Énfasis nuestro).

De otro lado, el **Departamento de Estado** no expresó posición concreta sobre la medida. Se limitaron a decir que el "...DDEC es la agencia con jurisdicción primaria y peritaje especializado en la administración, implantación y fiscalización del régimen de incentivos contributivos dispuesto en la Ley 60-2019. Por consiguiente, el Departamento de Estado estima procedente conceder total deferencia al análisis técnico, administrativo y de política pública que el DDEC estime pertinente en torno a la medida".

Ahora bien, si pidieron considerar "...el posible impacto administrativo que estos requisitos adicionales pudieran generar tanto para las agencias encargadas de su implantación como para los beneficiarios del régimen contributivo y las entidades sin fines de lucro receptoras. (...)". En ese contexto, entienden que "...cualquier evaluación sobre la viabilidad, alcance e impacto de la medida debe considerar el insumo técnico del DDEC y del Departamento de Hacienda, particularmente en lo relativo a la carga administrativa, capacidad de fiscalización y consistencia con los objetivos de política pública del Código de Incentivos de Puerto Rico".

Respecto a **Invest Puerto Rico**, favorecieron los propósitos del P. de la C. 1133. En su memorial, argumentaron que

[e]n el trabajo cotidiano de atracción de inversión corporativa, InvestPR compite activamente con otras jurisdicciones por el interés de empresas internacionales. En ese proceso, la percepción del marco de incentivos de Puerto Rico — su seriedad, transparencia y robustez — es un factor determinante. Cuando el régimen de Ley

60 genera cobertura mediática negativa asociada a prácticas que desnaturalizan su propósito, ese ruido afecta la imagen de Puerto Rico como destino de inversión en su totalidad, independientemente de que los señalamientos se refieran a un segmento específico del programa.

Por eso, las medidas que atiende este proyecto, es decir, los esquemas de donación cruzada entre beneficiarios del mismo régimen y la canalización de fondos hacia organizaciones sin fiscalización efectiva, son asuntos que tocan directamente la credibilidad del ecosistema de incentivos bajo el cual operamos y al que invitamos a empresas internacionales a unirse. (Énfasis nuestro).

Estiman que "[U]a adopción de la certificación federal 501(c)(3) como requisito para las organizaciones receptoras de las aportaciones anuales es, a nuestro juicio, una señal de madurez institucional que fortalece la credibilidad del régimen. Este estándar es ampliamente reconocido en los mercados de donde proviene la inversión que Puerto Rico busca atraer. Exigirlo como criterio objetivo y verificable alinea la política pública local con parámetros federales, reduce el margen para el uso indebido de los fondos y comunica, tanto al inversionista potencial como a la comunidad internacional, que Puerto Rico toma en serio la responsabilidad social asociada a sus incentivos contributivos". (Énfasis nuestro).

Por consiguiente, concluyen que "[u]n régimen de incentivos que se percibe como transparente, bien fiscalizado y resistente al abuso no es sólo más justo, sino que es también más competitivo. Facilita además el trabajo de atracción de inversión corporativa porque elimina objeciones, reduce el escepticismo de inversionistas que evalúan múltiples jurisdicciones y refuerza la narrativa de Puerto Rico como un destino serio y confiable". (Énfasis nuestro).

Opina la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por otra parte, que, según presentada, esta pieza legislativa no tiene impacto fiscal sobre las finanzas públicas. Arguyeron en su escrito que "...el Proyecto de la Cámara 1133 busca fortalecer la transparencia de las aportaciones anuales requeridas a los beneficiarios de decretos contributivos". En ese sentido, sostuvieron que, de aprobarse el Proyecto de la Cámara 1133, este

...dispondría que ciertos tenedores de decretos contributivos deberán realizar aportaciones a entidades sin fines de lucro certificadas bajo la Sección 1101.01 de la Ley Núm.1-2011 y la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas federal. Lo anterior tendría el efecto de reducir las entidades que pudieran ser elegibles para recibir las aportaciones de futuros tenedores de decretos contributivos. Se aclara que, en la actualidad, la disposición solamente requiere ser certificada como entidad sin fin de lucro bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, es decir,

no se requiere contar ambas certificaciones. No obstante, no se varían otros requerimientos ni beneficios contributivos.

Por tratarse de aspectos regulatorios y normativos, que no modifican la cantidad de donativos mínimos o el trato contributivo ofrecido, la OPAL concluye que la aprobación del P. de la C. 1133 no ejercería impacto sobre los recursos fiscales. Asimismo, se presume que el DDEC no tendrá que incurrir en costos adicionales para implementar el cambio propuesto por el P. de la C. 1133. (Énfasis nuestro).

Finalmente, la Oficina de Servicios Legislativos ultimó que "...conforme a sus prerrogativas constitucionales, la Asamblea Legislativa ostenta la facultad de evaluar la aprobación del P. de la C.1133, en atención a evitar que las donaciones requeridas por ley sean realizadas entre personas que cuentan con decretos contributivos como Individuo Residente Inversionista". (Énfasis nuestro).

Para sustentar su posición, expresaron que

 [d]el Código se desprenden los requisitos que debe cumplir un Individuo Residente Inversionista para solicitar y obtener la exención contributiva correspondiente. Precisamente, es requisito que todo Individuo Residente Inversionista realice una aportación anual de diez mil dólares (\$10,000) a instituciones sin fines de lucro que operen en Puerto Rico. El P. de la C. 1133 tiene la intención de incluir, como parte de los requisitos para la solicitud de los decretos a Individuos Residentes Inversionistas, una prohibición de que la aportación anual se realice a entidades que sean administradas por individuos que se beneficien del decreto de exención contributiva como Individuo Residente Inversionista. La presente medida resulta beneficiosa para el cumplimiento de la intención legislativa que la anima, al evitar que la aportación realizada retorne, de forma alguna, a quien la efectúa. (...). (Énfasis nuestro).

Dicho lo anterior, precisaron que

...la Sección 501(c)(3) establece un ámbito de aplicación particularmente delimitado, circunscribiendo el beneficio de exención exclusivamente a aquellas corporaciones o entidades cuyo propósito se dirija, de manera exclusiva, a fines religiosos, caritativos, científicos, de evaluación para la seguridad pública, literarios, educativos, que fomenten la competencia deportiva amateur en el ámbito nacional o internacional, y que promuevan la prevención de la crueldad contra menores o animales. En otras palabras, toda corporación o entidad que no persiga algunos de los propósitos antes mencionados no podrá beneficiarse de estar exenta del pago de contribuciones. Observamos que la disposición que concede la exención tributaria a las organizaciones sin fines de lucro impide que las entidades participen en actividades de cabildeo o que pretendan influir en la

legislación federal. Sin embargo, esta prohibición pudiese atentar con derechos fundamentales protegidos por la Constitución Federal.

...

En *Regan v. Taxation with Representation of Washington*, 461 US 540 (1983), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que las clasificaciones legislativas relacionadas con la Sección 501(c)(3) no emplean ninguna clasificación sospechosa y, por tanto, no ameritan escrutinio estricto, bastando con que la clasificación guarde una relación racional con un propósito gubernamental legítimo. En ese sentido reconoció, además, que las legislaturas poseen una amplia discreción para establecer clasificaciones y distinciones en el ámbito tributario y de asignación de beneficios públicos, dada su familiaridad con las necesidades y condiciones locales. En cuanto al planteamiento de libertad de expresión, el Tribunal Supremo Federal expresó que negar un beneficio o subsidio a una entidad por no cumplir con determinados requisitos administrativos no equivale a penalizar el ejercicio de un derecho constitucional, ya que el gobierno no tiene la obligación de subsidiar el ejercicio de derechos fundamentales con fondos públicos. Aplicado al contexto del P. de la C. 1133, el requisito de que las entidades sin fines de lucro receptoras de los donativos obligatorios bajo la Ley Núm. 60, supra, cuenten con certificación 501(c)(3) responde a un propósito legítimo del Estado. En específico, el garantizar que los fondos exentos se canalicen hacia organizaciones con fines genuinamente caritativos, educativos o de bienestar social, sujetas a la fiscalización federal correspondiente. Particularmente, sin que ello suponga una discriminación arbitraria frente a otras clasificaciones de entidades exentas, ni una restricción indebida a la libertad de asociación o expresión de dichas organizaciones. (Énfasis nuestro).



IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De la evaluación realizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado. En síntesis, el P. de la C. 1133 pretende identificar vacíos normativos en el esquema vigente que ha permitido prácticas que desvirtúan el propósito social de las aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. En primer lugar, el proyecto expone que la ley actual únicamente prohíbe que la organización receptora esté administrada por el propio solicitante del decreto, por sus ascendientes o descendientes. Sin embargo, guarda

silencio sobre donaciones dirigidas a entidades administradas por Individuos Residentes Inversionistas que también gozan de exención contributiva bajo el mismo régimen.

Ciertamente, esta omisión propende a la posibilidad de esquemas de donación cruzada o indirecta que mantiene los recursos circulando dentro del mismo grupo de beneficiarios, evitando se generen beneficios sociales reales para comunidades ajenas a dicho círculo. También, se debe tomar en cuenta que la ley vigente no exige que las entidades receptoras cuenten con una certificación objetiva y verificable como organizaciones caritativas, lo cual ha abierto la puerta a donativos dirigidos a entidades sin fiscalización efectiva o que incluso operan bajo el manto de ser sin fines de lucro.

En atención a ello, se propone como criterio para ser recipiente del donativo que el Individuo Residente Inversionista viene obligado a brindar en virtud de la Ley 60, antes citada, que la entidad obtenga la certificación federal bajo la Sección 501(c)(3) del Internal Revenue Code de los Estados Unidos, en adición de los requisitos ya existentes bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico".

Aunque tanto el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, así como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, se oponen al nuevo requisito aquí contemplado, sí coinciden en que la certificación que se obtiene bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal, constituye uno de los estándares de supervisión más rigurosos aplicables a las organizaciones sin fines de lucro; y que ofrece una mayor garantía sobre el carácter benéfico de las organizaciones y disminuye el riesgo de que las aportaciones sean dirigidas a entidades que no respondan al propósito social contemplado por el Código de Incentivos. Este proyecto no tiene otro propósito que no sea, procurar fortalecer la transparencia, mejorar la fiscalización y preservar la integridad del programa de aportaciones establecido en el Código de Incentivos de Puerto Rico.

De acuerdo con la revisión de información realizada por esta Comisión, la mayor fiscalización que provee el estándar federal se traduce en varios mecanismos concretos. Entre estos, el Servicio de Rentas Internas Federal mantiene una herramienta pública en línea, el *Tax Exempt Organization Search Tool*, que comprende las radicaciones de la serie del Formulario 990, las cartas de determinación y la Lista de Revocación Automática de Exención¹. Así también, la entidad exenta debe mantener su planilla anual disponible para inspección y copia del público por un término de tres años.² Todo esto, con consecuencias por su incumplimiento.

¹ Tax Exempt Organization Search | Internal Revenue Service (<https://www.irs.gov/charities-non-profits/tax-exempt-organization-search>)

² Public disclosure and availability of exempt organizations returns and applications: Documents subject to public disclosure | Internal Revenue Service (<https://www.irs.gov/charities-non-profits/public-disclosure-and-availability-of-exempt-organizations-returns-and-applications-documents-subject-to-public-disclosure>)

Cabe destacar que en el proyecto se protege a las organizaciones comunitarias, ya que no se excluyen abruptamente de la medida. El Artículo 2 de esta Ley les concede veinticuatro (24) meses para obtener la certificación y les permite continuar recibiendo aportaciones durante ese periodo, siempre que se mantengan registradas bajo la Ley 1-2011, *supra* y no estén controladas por Individuos Residentes Inversionistas con decreto, previa notificación al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dentro de noventa (90) días y la presentación de un plan de cumplimiento. La propia medida faculta a dicho Departamento y al Departamento de Hacienda para emitir la reglamentación que facilite la transición.

Que no se pierda de perspectiva que, el régimen de incentivos de la Ley 60-2019 es el andamiaje sobre el cual descansa la estrategia de atracción de inversión de Puerto Rico, y asegurar su integridad, credibilidad y reputación debe ser nuestro norte como sociedad. Resulta particularmente persuasivo, en ese sentido, el criterio de Invest Puerto Rico, entidad creada por la Ley 13-2017 como la organización oficial de atracción de negocios de la Isla y que, por tanto, ostenta el peritaje institucional sobre la percepción que el régimen de incentivos genera en los mercados de donde proviene el capital que Puerto Rico procura atraer. Según expuso en su memorial, un régimen que se percibe como transparente, bien fiscalizado y resistente al abuso no solo es más justo, sino también más competitivo, pues elimina objeciones y reduce el escepticismo de inversionistas que evalúan múltiples jurisdicciones. Entendemos pues, que la adopción de la certificación federal de la Sección 501(c)(3) como requisito para las organizaciones receptoras de las aportaciones anuales fortalece nuestra credibilidad ante la comunidad inversora.



Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico³, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III⁴, delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

⁴ Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

Artículo⁵, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

De conformidad con los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. de la C. 1133 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Sin lugar a dudas, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración, es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1133, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Nitza Moran Trinidad
Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios,
Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo

⁵ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(25 DE JUNIO DE 2026)

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1133

13 DE FEBRERO DE 2025

Presentado por el representante *Morey Noble*

Referido a la Comisión Hacienda

LEY

 Para enmendar la Sección 2023.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", a los fines de establecer como condición para la concesión y mantenimiento de los decretos contributivos otorgados a Individuos Residentes Inversionistas, la obligación de realizar donaciones anuales a organizaciones sin fines de lucro debidamente reconocidas bajo la Sección 501(c)(3) del *Internal Revenue Code* de los Estados Unidos de América; prohibir que la aportación anual que se le requiere a los Individuos Residentes Inversionistas se realice a entidades sin fines de lucro administradas por personas naturales o jurídicas que se benefician del decreto; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", consolidó múltiples estatutos dirigidos a promover el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la atracción de capital, inversión y talento externo a la Isla. Entre estos incentivos, se encuentran los concedidos a Individuos Residentes Inversionistas, anteriormente regulados bajo las leyes Ley 20-2012, según enmendada, conocida como "Ley para Fomentar la Exportación de servicios" y la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como "Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico". Dichas leyes ofrecen una exención contributiva total a personas que establezcan su

residencia *bona fide* en Puerto Rico y contribuyan con una donación anual de al menos diez mil dólares (\$10,000) a entidades sin fines de lucro que operen en Puerto Rico bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011".

Este esquema reconoce que los beneficios contributivos otorgados por el Estado, deben ir acompañados de una contribución social concreta. Sin embargo, la redacción vigente de la Ley 60-2019 presenta vacíos normativos que representan riesgo de permitir prácticas que desvirtúan el propósito que anima el requisito de la aportación anual.

Uno de los problemas más significativos es la posibilidad de que los beneficiarios de decretos contributivos realicen donativos a otras personas que también gozan de exención contributiva como Individuo Residente Inversionista bajo la Ley 60-2019. La ley vigente únicamente prohíbe que la organización receptora pertenezca o esté controlada por la misma persona que solicita el decreto, o por sus ascendientes o descendientes, pero guarda silencio sobre donaciones a otros beneficiarios del mismo régimen contributivo. Este vacío facilita la posibilidad de que surjan esquemas de donación cruzada o indirecta que mantienen una gran cantidad de los recursos aportados dentro del mismo grupo de beneficiarios, sin generar un beneficio social real ni atender necesidades comunitarias externas a dicho régimen. Asimismo, dichos esquemas socavan el objetivo fundamental de la exención contributiva prevista en la Ley 60-2019, que es promover el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico.

~~Asimismo~~ Por otra parte, la ley actual no exige que las entidades receptoras estén debidamente certificadas como organizaciones caritativas bajo estándares objetivos y verificables. Esta omisión abre la puerta a donativos dirigidos a entidades que carecen de fiscalización efectiva o que incluso operan con fines de lucro, lo cual contradice directamente la finalidad del requisito de aportación anual como mecanismo de impacto social.

 Ante estas deficiencias, esta la actual Asamblea Legislativa entiende necesario aclarar y fortalecer el marco normativo aplicable a las aportaciones anuales requeridas bajo la Ley 60-2019, de modo que éstas cumplan genuinamente con su propósito redistributivo y de beneficio público. Para ello, se adopta como criterio rector que las entidades receptoras de los donativos cuenten con una certificación vigente bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos (*Internal Revenue Code*) de los Estados Unidos de América.

La certificación otorgada por la precitada Sección 501(c)(3) constituye un estándar ampliamente reconocido a nivel federal para identificar organizaciones dedicadas exclusivamente a fines caritativos, educativos, científicos, religiosos o similares. Para obtener y mantener dicha certificación, las entidades deben demostrar ante el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS por sus siglas en inglés) que operan sin ánimo de lucro, que

no confieren beneficios privados indebidos, que no distribuyen ganancias y que cumplen con estrictos requisitos de transparencia, rendición de cuentas y divulgación financiera.

~~Las~~ Cabe destacar que, las organizaciones certificadas bajo la Sección 501(c)(3) operan bajo la doctrina del *private inurement*, la cual figura una prohibición estricta que impide que cualquier parte de las ganancias netas o activos de la entidad beneficie a individuos privados o accionistas, especialmente a "*insiders*" como directores, oficiales o personas con influencia sustancial. Esta regla, derivada directamente del lenguaje de dicha sección, busca garantizar que los recursos se usen exclusivamente para fines públicos o exentos, y cualquier violación, incluso la más mínima, puede resultar en la revocación del estatus exento. Si bien la norma puertorriqueña es similar a la federal, la federal resulta más rigurosa, ya que la doctrina del *private inurement* de la Sección 501(c)(3) implica cualquier transferencia neta, incluso una sola a *insiders* de la organización, descalifica automáticamente el estatus exento, junto con sanciones retroactivas y personales. En Puerto Rico, la prohibición de *inurement* es menos rígida: permite salarios razonables si se documentan y la revocación requiere evidencia sistemática de abuso, sin penalidades individuales automáticas.

A diferencia de otros esquemas de certificación más laxos, las organizaciones sin fines de lucro certificadas bajo la Sección 501(c)(3) están sujetas a un régimen continuo de supervisión federal, incluyendo la obligación de rendir informes periódicos sobre sus ingresos, gastos y actividades, así como a sanciones por incumplimiento. Este nivel estricto de fiscalización reduce significativamente el riesgo de uso indebido de fondos, entidades ficticias o estructuras creadas únicamente para cumplir formalmente con el requisito de aportación anual para obtener los beneficios concedidos por el decreto contributivo.

De igual forma, la implementación de la certificación de la Sección 501(c)(3) como requisito legal permite establecer un criterio objetivo y verificable, facilitando la labor de supervisión de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Además, armoniza la política pública local con estándares ampliamente utilizados en la jurisdicción federal, fortaleciendo la credibilidad y legitimidad del régimen de incentivos contributivos.

Esta ~~medida~~ Ley, también, prohíbe expresamente que los donativos requeridos se realicen a personas naturales o jurídicas que sean beneficiarias de decretos contributivos bajo la Ley 60-2019, cerrando así un vacío legal que actualmente permite la transferencia de recursos entre beneficiarios del mismo régimen. Con esta prohibición, se garantiza que las aportaciones anuales se destinen a entidades independientes del esquema de incentivos y que atiendan necesidades sociales reales en Puerto Rico, fuera del círculo de contribuyentes incentivados.

Por todo lo anterior, ~~la presente esta~~ Ley ~~busca asegurar~~ asegura que las aportaciones anuales exigidas a los beneficiarios de decretos contributivos bajo la Ley 60-

2019, cumplan efectivamente con su propósito de política pública, evitando prácticas que desvirtúen su finalidad, fortaleciendo la transparencia y garantizando que los recursos se canalicen hacia organizaciones genuinamente dedicadas al bienestar público. Con ello, se protege la integridad del régimen de incentivos contributivos y se reafirma el compromiso del Estado con un desarrollo económico sostenible que vaya de la mano con la responsabilidad social.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. — Se enmienda la Sección 2023.01 de la Ley 60-2019, según enmendada,
2 ~~conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico"~~, para que lea como sigue:

3 "Sección 2023.01. — Requisitos para las Solicitudes de Decretos.

4 (a) Regla General. — Cualquier individuo que cualifique para los beneficios que
5 se establecen en este Capítulo podrá solicitar los beneficios de este Código
6 mediante la presentación de una solicitud ante el Secretario del DDEC, conforme
7 lo dispuesto en el Subtítulo F de este Código.

8 (b) Cualquier persona podrá solicitar los beneficios aplicables de este Código
9 siempre y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapítulo A de
10 este Capítulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC establezca,
11 mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa, carta circular o
12 cualquier otro comunicado de carácter general, incluyendo como criterio de
13 evaluación la aportación que tal Negocio Elegible hará al desarrollo económico de
14 Puerto Rico.

15 (c) Todo Individuo Residente Inversionista comenzando el segundo Año
16 Contributivo de haber recibido su Decreto, junto con los informes anuales deberá
17 incluir evidencia de haber realizado una aportación anual de por lo menos diez

1 mil dólares (\$10,000) a entidades sin fines de lucro que operen en Puerto Rico y
2 estén certificadas bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto
3 Rico y la Sección 501(c)(3) del Internal Revenue Code de los Estados Unidos, que no sea
4 controlada por la misma persona que posee el Decreto ni por sus descendientes o
5 ascendientes. Se prohíbe, además, que la aportación anual requerida se realice a
6 otras entidades controladas por ~~otros~~ Individuos Residentes Inversionistas que
7 hayan recibido un Decreto bajo el ~~presente~~ este Código, ni a organizaciones,
8 entidades o personas jurídicas, con o sin fines de lucro, que sean directa o
9 indirectamente controladas o administradas por dichos beneficiarios, o en las
10 cuales éstos posean acciones, ostenten participación económica, que cuenten
11 intereses patrimoniales, o que mantengan una posición de dirección,
12 administración o influencia sustancial sobre la entidad o corporación que recibe la
13 aportación. La evidencia de la aportación anual a entidades sin fines de lucro deberá
14 incluirse como parte del informe anual requerido por el apartado (a) de la Sección
15 6020.10."



16 Artículo 2.- Transición de Organizaciones Receptoras a la Certificación de la
17 Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code) de los Estados
18 Unidos de América.

19 Las organizaciones sin fines de lucro que actualmente reciben aportaciones de
20 Individuos Residentes Inversionistas bajo el decreto contributivo otorgado en virtud de
21 la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico",
22 tendrán un plazo máximo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la entrada en

1 vigor de ~~la presente~~ esta Ley, para obtener la certificación federal bajo la Sección 501(c)(3)
2 del *Internal Revenue Code* de Estados Unidos.

3 Dentro de los primeros noventa (90) días desde la vigencia de esta Ley, cada
4 organización deberá notificar por escrito al Departamento de Desarrollo Económico y
5 Comercio su intención de obtener la certificación bajo la Sección 501(c)(3), y presentar un
6 plan de cumplimiento que incluya los pasos concretos para obtener la certificación en el
7 plazo establecido.

8 Durante el período de transición, las organizaciones podrán seguir recibiendo
9 aportaciones de los beneficiarios de decretos, siempre que:

10 (a) Se encuentren debidamente registradas como organizaciones sin fines de
11 lucro bajo la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de
12 Rentas Internas de Puerto Rico de 2011"; y

13 (b) No estén controladas por ni sean propiedad, directa o indirectamente, de
14 Individuos Residentes Inversionistas que hayan obtenido un Decreto
15 contributivo en virtud ~~del Artículo~~ de la Sección 2023.01(c) de la Ley 60-2019,
16 según enmendada, conocida como "Código de ~~Incentivos~~ Incentivos de
17 Puerto Rico"; y

18 Transcurrido el período de veinticuatro (24) meses, solo las organizaciones sin
19 fines de lucro que hayan obtenido y mantengan la certificación de la Sección 501(c)(3)
20 podrán recibir aportaciones de los beneficiarios del decreto contributivo. Cualquier
21 entidad que no cumpla con este requisito quedará automáticamente inhabilitada para

1 recibir donativos bajo la Ley 60-2019, antes citada, hasta que obtenga la certificación
2 requerida.

3 Durante el período de transición, las organizaciones deberán presentar informes
4 anuales al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre el progreso en la
5 obtención de la certificación de la Sección 501(c)(3), incluyendo evidencia documental de
6 las gestiones realizadas ante el Servicio de Rentas Internas Federal.

7 El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Departamento de
8 Hacienda quedan facultados para emitir reglamentos e instrucciones adicionales que
9 faciliten la transición de las organizaciones actuales hacia el cumplimiento de la
10 certificación de la Sección 501(c)(3), incluyendo la orientación sobre requisitos
11 documentales, plazos y procedimientos de verificación.

12 Artículo 3. – Reglamentación.

13 El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en coordinación con el
14 Departamento de Hacienda, adoptarán o enmendarán la reglamentación necesaria para
15 dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, dentro de un término no mayor de
16 ciento ochenta (180) días a partir de su aprobación. Dicha reglamentación establecerá,
17 entre otros aspectos, los mecanismos de certificación, los términos para el cumplimiento
18 y las penalidades aplicables. La misma podrá adoptarse mediante reglamentos, carta
19 circulares u órdenes administrativas.

20 Artículo 4. – Alcance e Interpretación con otras Leyes

21 Esta Ley se interpretará con supremacía sobre cualquiera de las leyes vigentes al
22 momento de su aprobación que presente, o pueda interpretarse que presenta, un

1 obstáculo para la consecución de los objetivos de esta Ley. Se entenderán enmendados,
2 a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado, a fin de que sea acorde con lo
3 dispuesto en esta Ley.

4 Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento
5 interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos
6 que se adopten al amparo de ésta, carecerá de validez y eficacia.

7 ~~Artículo 4~~ Artículo 5. — Separabilidad

8 Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese
9 declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderá que el
10 resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia.

 11 ~~Artículo 5~~ Artículo 6. — Vigencia.

12 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente, luego de su aprobación.